



P U T U S A N

Nomor 52/PID/2026/PT MTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I :

1. Nama Lengkap : **DEWI RATNASARI;**
2. Tempat Lahir : Sumbawa;
3. Umur/Tanggal Lahir : 21 Tahun / 9 Desember 2003;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Dusun Jorok Tengah, RT 001, RW 006, Desa Jorok, Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa;
7. A g a m a : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa I ditangkap pada tanggal 2 September 2025;

Terdakwa I ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 September 2025 sampai dengan tanggal 21 September 2025;
2. Penyidik perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2025 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2025 sampai dengan tanggal 18 November 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar sejak tanggal 12 November 2025 sampai dengan tanggal 11 Desember 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar sejak tanggal 12 Desember 2025 sampai dengan tanggal 9 Februari 2026;
6. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat sejak tanggal 29 Januari 2026 sampai dengan tanggal 27 Februari 2026;

Hal. 1 dari 28 Hal. Putusan Nomor 52/PID/2026/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat sejak tanggal 28 Februari 2026 sampai dengan tanggal 28 April 2026;

Terdakwa II

1. Nama Lengkap : **DARA FAJARINI;**
2. Tempat Lahir : Luk;
3. Umur/Tanggal Lahir : 22 Tahun / 13 Juli 2003;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Dusun Luk A, RT 002, RW 001, Desa Luk, Kecamatan Rhee, Kabupaten Sumbawa;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa;

Terdakwa II ditangkap pada tanggal 2 September 2025;

Terdakwa II ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 September 2025 sampai dengan tanggal 21 September 2025;
2. Penyidik perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2025 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2025 sampai dengan tanggal 18 November 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar sejak tanggal 12 November 2025 sampai dengan tanggal 11 Desember 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar sejak tanggal 12 Desember 2025 sampai dengan tanggal 9 Februari 2026;
6. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat sejak tanggal 29 Januari 2026 sampai dengan tanggal 27 Februari 2026;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat sejak tanggal 28 Februari 2026 sampai dengan tanggal 28 April 2026;

Hal. 2 dari 28 Hal. Putusan Nomor 52/PID/2026/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa III:

1. Nama Lengkap : **DEVI JOHARIA**;
2. Tempat Lahir : Jerongko;
3. Umur/Tanggal Lahir : 23 Tahun / 16 Juni 2002;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun Jerongko Luar, RT 003, RW 009,
Desa Pukat, Kecamatan Utan,
Kabupaten Sumbawa;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa;

Terdakwa III ditangkap pada tanggal 2 September 2025;

Terdakwa III ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 September 2025 sampai dengan tanggal 21 September 2025;
2. Penyidik perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2025 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2025 sampai dengan tanggal 18 November 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar sejak tanggal 12 November 2025 sampai dengan tanggal 11 Desember 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar sejak tanggal 12 Desember 2025 sampai dengan tanggal 9 Februari 2026;
6. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat sejak tanggal 29 Januari 2026 sampai dengan tanggal 27 Februari 2026;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat sejak tanggal 28 Februari 2026 sampai dengan tanggal 28 April 2026;

Pada pemeriksaan tingkat pertama Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Muhammad Yusuf Pribadi, S.H., Advokat yang berkantor di "Pribadi Law Office Advocate & Legal Consultant" beralamat di Jalan

Hal. 3 dari 28 Hal. Putusan Nomor 52/PID/2026/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Langko Nomor 36 D, Mataram, Nusa Tenggara Barat, berdasarkan surat kuasa khusus No: 15/SK-PLO/XI/2025 tanggal 15 November 2025 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar dalam register Nomor: 167/SK.Pid/2025/PN Sbw tanggal 1 Desember 2025, selanjutnya telah disubstitusikan kepada Elvira Rizka Audilah, S.H., Advokat yang berkantor di "Pribadi Law Office Advocate & Legal Consultant", masing-masing berdasarkan Surat Kuasa Substitusi No: 03/SKSub/XII/2025 tanggal 18 Desember 2025 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar dalam register Nomor: 186/SK.Pid/2025/PN Sbw tanggal 18 Desember 2025, Surat Kuasa Substitusi No: 01/SKSub/I/2026 tanggal 19 Januari 2026 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar dalam register Nomor: 7/SK.Pid/2026/PN Sbw tanggal 19 Januari 2026 dan Surat Kuasa Substitusi No: 02/SKSub/I/2026 tanggal 26 Januari 2026 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar dalam register Nomor: 9/SK.Pid/2026/PN Sbw tanggal 26 Januari 2026;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar karena didakwa dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

KESATU : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 63 Ayat (1) huruf a UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Jo Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHP;

ATAU

KEDUA : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHP;

ATAU

KETIGA: Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 Ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHP;

ATAU

KEEMPAT: Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHP

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Plh Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara

Hal. 4 dari 28 Hal. Putusan Nomor 52/PID/2026/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat Nomor 52/PID/2026/PT MTR tanggal 12 Februari 2026 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 52/PID/2026/PT MTR tanggal 12 Februari 2026 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa Nomor Reg. Perk. PDM-229/Sbsar/10/2025 tanggal 18 November 2025 sebagai berikut:

MENUNTUT

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

- I. Menyatakan terdakwa Terdakwa I. DEWI RATNASARI, Terdakwa II. DEVI JOHARIA dan Terdakwa III. DARA FAJARINI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta "Anggota dewan komisaris, direksi atau pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah (UUS) yang melakukan, turut serta melakukan atau menyuruh melakukan dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, dokumen atau laporan kegiatan usaha, dan/atau laporan transaksi atau rekening suatu Bank Syariah atau Unit Usaha Syariah (UUS)", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kesatu melanggar pasal 63 Ayat (1) huruf a UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa I. DEWI RATNASARI, Terdakwa II. DEVI JOHARIA dan Terdakwa III. DARA FAJARINI dengan pidana penjara masing masing selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama para terdakwa dalam masa penangkapan dan penahanan dan denda sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa:
 - a) Copy Surat Perpanjangan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu No:

Hal. 5 dari 28 Hal. Putusan Nomor 52/PID/2026/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PPKWT4728/MMI-LPO/XII/2022, tanggal 31 Desember 2022 atas nama DEWI RATNASARI.

- b) Copy Surat Perpanjangan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu No: PPKWT2119/MMI-LPO/IV/2022 tanggal 01 Juli 2022 atas nama DEVI JOHARIA.
- c) Copy Surat Perpanjangan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu No: PPKWT28305/MMI-LPO/X/2022, tanggal 01 Oktober 2022 atas nama DARA FAJARINI
- d) Bundel Laporan Hasil Investigasi Unit Mekaar Utan, Area Sumbawa 2 Regional Mataram Nomor LHI 0297/PNM-SPI/I/2024 tanggal 13 Januari 2024.
- e) Copy 5 (lima) bundei Surat Formulir Permohonan, Persetujuan Perjanjian dan Pencairan (FP4) yang didaiaimnya terdiri dari kolom data nasabah, tingkat pendapatan usaha, permohonan pembiayaan, persetujuan pembiayaan, Akad Wakalah, Akad Murabahan, Akad Wadiah, pencairan Pembiayaan, copy KTP dan KK pemohon (dibuat oleh petugas Account Officer SETIAWATI menggunakan akun milik PANDIRA ADE SAPUTRA).
- f) Copy 93 (Sembilan puluh tiga) bundel Surat Formulir Permohonan. Persetujuan, Perjanjian dan Pencairan (FP4) yang didalamnya terdiri dari kolom data nasabah, tingkat pendapatan usaha, permohonan pembiayaan, persetujuan pembiayaan, Akad Wakalah, Akad Murabahan, Akad Wadiah, pencairan Pembiayaan, copy KTP dan KK pemohon (dibuat oleh petugas Account Officer WAHYU LIA NINGSIH menggunakan akun milik WAHYU LIA NINGSIH).
- g) Copy 22 (dua puluh dua) bundel Surat Formulir Permohonan Persetujuan, Perjanjian dan Pencairan (FP4) yang didaiaimnya terdiri dari kolom data nasabah, tingkat pendapatan usaha, permohonan pembiayaan, persetujuan pembiayaan, Akad Wakalah, Akad Murabahan, Akad Wadiah, pencairan Pembiayaan, copy KTP dan KK pemohon (dibuat oleh petugas Account Officer DEVI JOHARIA menggunakan akun milik DEVI JOHARIA).

Hal. 6 dari 28 Hal. Putusan Nomor 52/PID/2026/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h) Copy 19 (Sembilan belas) bundel Surat Formulir Permohonan, Persetujuan, Perjanjian dan Pencairan (FP4) yang didalamnya terdiri dari kolom data nasabah, tingkat pendapatan usaha, permohonan pembiayaan, persetujuan pembiayaan, Akad Wakalah, Akad Murabahan, Akad Wadiah, pencairan 5 Pembiayaan, copy KTP dan KK pemohon (dibuat oleh petugas Account Officer DARA FAJARINI menggunakan akun milik DARA FAJARINI).
- i) Copy 42 (empat puluh dua) bundel Surat Formulir Permohonan, Persetujuan, Perjanjian dan Pencairan (FP4) yang didalamnya terdiri dari kolom data nasabah, tingkat pendapatan usaha, permohonan pembiayaan, persetujuan pembiayaan, Akad Wakalah, Akad Murabahan, Akad Wadiah, pencairan Pembiayaan, copy KTP dan KK pemohon (dibuat oleh petugas Account Officer DEWI RATNASARI menggunakan akun milik DEWI RATNASARI).
- j) Bundel Surat Formulir Permohonan, Persetujuan, Perjanjian dan Pencairan (FP4) tahap kedua dan selanjutnya pada Kantor Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Syariah pada unit Utan Sumbawa dengan nomor urut 02907-02-23 atas nama nasabah SAROKHA tanggal 07 Februari 2023 sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) atas nama Account Officer DEVI JOHARIA.
- k) Bundel Surat Formulir Permohonan, Persetujuan, Perjanjian dan Pencairan (FP4) tahap kedua dan selanjutnya pada Kantor Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Syariah pada unit Utan Sumbawa dengan nomor urut 04741-07-23 atas nama nasabah SAPIAH tanggal 18 Juli 2023 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) atas nama Account Officer DEVI JOHARIA.
- l) Bundel Surat Formulir Permohonan, Persetujuan, Perjanjian dan Pencairan (FP4) tahap kedua dan selanjutnya pada Kantor Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Syariah pada unit Utan Sumbawa dengan nomor urut 02907-02-23 atas nama nasabah SULASTRI tanggal 28 Februari 2023 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) atas nama Account Officer DARA FAJARINI.

Hal. 7 dari 28 Hal. Putusan Nomor 52/PID/2026/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m) Bundel Surat Formulir Permohonan, Persetujuan, Perjanjian dan Pencairan (FP4) tahap kedua dan selanjutnya pada Kantor Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Syariah pada unit Utan Sumbawa dengan nomor urut 04106-03-23 atas nama nasabah NURMALA SARI tanggal 27 Maret 2023 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) atas nama Account Officer DARA FAJARINI.
- n) Bundel Surat Formulir Permohonan, Persetujuan, Perjanjian dan Pencairan (FP4) tahap kedua dan selanjutnya pada Kantor Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Syariah pada unit Utan Sumbawa dengan nomor urut 04744-01-23 atas nama nasabah ITA PURNAMASARI tanggal 27 Januari 2023 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) atas nama Account Officer DEWI RATNASARI.
- o) Bundel Surat Formulir Permohonan Persetujuan, Perjanjian dan Pencairan (FP4) tahap kedua dan selanjutnya pada Kantor Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Syariah pada unit Utan Sumbawa dengan nomor urut 04744-01-23 atas nama nasabah JARIAH tanggal 14 Januan 2023 sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) atas nama Account Officer DEWI RATNASARI.
- p) 1 (satu) unit Hanphone merk Samsung Galaxy A13, warna hitam (HP operational Kantor Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Syariah pada unit Utan Sumbawa) Nomor Imei 1: 350637543890375, Imei 2: 354967293890374.
- q) 1 (satu) unit Hanphone merk Samsung Galaxy A13, warna hitam (HP operational Kantor Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Syariah pada unit Utan Sumbawa) Nomor Imei 1: 350637543905496, Imei 2: 354967293905495.
- r) 1 (satu) unit Hanphone merk Samsung Galaxy A13, warna hitam (HP operational Kantor Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Syariah pada unit Utan Sumbawa) Nomor Imei 1: 350637543908946, Imei 2: 354967293908945.
- s) 1 (satu) unit Hanphone merk Samsung Galaxy A13, warna hitam (HP operational Kantor Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar

Hal. 8 dari 28 Hal. Putusan Nomor 52/PID/2026/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syariah pada unit Utan Sumbawa) Nomor Imei 1: 350637543907419,
Iimei 2: 354967293907418.

- t) 1 (satu) unit Hanphone merk Samsung Galaxy A13 warna hitam (HP
operational Kantor Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar
Syariah pada unit Utan Sumbawa) Nomor Imei 1: 350637543909688,
imei 2: 354967293909687.

Dipergunakan dalam perkara Leni Dia Lestari;

- 4 Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara
masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor
311/Pid.B/2025/PN Sbw tanggal 26 Januari 2026 yang amar lengkapnya
sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Dewi Ratnasari, Terdakwa II Dara Fajarini dan
Terdakwa III Devi Joharia telah terbukti secara sah dan meyakinkan
bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan pemalsuan
surat";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Dewi Ratnasari, Terdakwa II
Dara Fajarini dan Terdakwa III Devi Joharia, dengan pidana penjara
masing-masing selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh
Para Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) Copy Surat Perpanjangan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor
PPKWT-4728/MMI-LPO/XII/2022 tanggal 31 Desember 2022 atas
nama DEWI RATNASARI;
 - 2) Copy Surat Perpanjangan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor
PPKWT-2119/MMI-LPO/IV/2022 tanggal 01 Juli 2022 atas nama
DEVI JOHARIA;
 - 3) Copy Surat Perpanjangan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor
PPKWT-28305/MMI-LPO/X/2022 tanggal 01 Oktober 2022 atas

Hal. 9 dari 28 Hal. Putusan Nomor 52/PID/2026/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama DARA FAJARINI;

- 4) 1 (satu) bundel Laporan Hasil Investigasi Unit Mekaar Utan Area Sumbawa 2 Regional Mataram Nomor LHI 0297/PNM-SPI/II/2024 tanggal 13 Januari 2024;
- 5) Copy 5 (lima) bundel Surat Formulir Permohonan, Persetujuan, Perjanjian dan Pencairan (FP4) yang di dalamnya terdiri dari kolom data nasabah, tingkat pendapatan usaha, permohonan pembiayaan, persetujuan pembiayaan, Akad Wakalah, Akad Murabahah, Akad Wadiah, pencairan pembiayaan, serta copy KTP dan Kartu Keluarga pemohon, yang dibuat oleh petugas Account Officer SETIAWATI menggunakan akun milik PANDIRA ADE SAPUTRA;
- 6) Copy 93 (sembilan puluh tiga) bundel Surat Formulir Permohonan, Persetujuan, Perjanjian dan Pencairan (FP4) yang di dalamnya terdiri dari kolom data nasabah, tingkat pendapatan usaha, permohonan pembiayaan, persetujuan pembiayaan, Akad Wakalah, Akad Murabahah, Akad Wadiah, pencairan pembiayaan, serta copy KTP dan Kartu Keluarga pemohon, yang dibuat oleh petugas Account Officer WAHYU LIA NINGSIH menggunakan akun milik WAHYU LIA NINGSIH;
- 7) Copy 22 (dua puluh dua) bundel Surat Formulir Permohonan, Persetujuan, Perjanjian dan Pencairan (FP4) yang di dalamnya terdiri dari kolom data nasabah, tingkat pendapatan usaha, permohonan pembiayaan, persetujuan pembiayaan, Akad Wakalah, Akad Murabahah, Akad Wadiah, pencairan pembiayaan, serta copy KTP dan Kartu Keluarga pemohon, yang dibuat oleh petugas Account Officer DEVI JOHARIA menggunakan akun milik DEVI JOHARIA;
- 8) Copy 19 (sembilan belas) bundel Surat Formulir Permohonan, Persetujuan, Perjanjian dan Pencairan (FP4) yang di dalamnya terdiri dari kolom data nasabah, tingkat pendapatan usaha, permohonan pembiayaan, persetujuan pembiayaan, Akad Wakalah, Akad Murabahah, Akad Wadiah, pencairan pembiayaan, serta copy

Hal. 10 dari 28 Hal. Putusan Nomor 52/PID/2026/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KTP dan Kartu Keluarga pemohon, yang dibuat oleh petugas Account Officer DARA FAJARINI menggunakan akun milik DARA FAJARINI;

- 9) Copy 42 (empat puluh dua) bundel Surat Formulir Permohonan, Persetujuan, Perjanjian dan Pencairan (FP4) yang di dalamnya terdiri dari kolom data nasabah, tingkat pendapatan usaha, permohonan pembiayaan, persetujuan pembiayaan, Akad Wakalah, Akad Murabahah, Akad Wadiah, pencairan pembiayaan, serta copy KTP dan Kartu Keluarga pemohon, yang dibuat oleh petugas Account Officer DEWI RATNASARI menggunakan akun milik DEWI RATNASARI;
- 10) 1 (satu) bundel Surat Formulir Permohonan, Persetujuan, Perjanjian dan Pencairan (FP4) tahap kedua dan selanjutnya pada Kantor Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Syariah Unit Utan Sumbawa Nomor Urut 02907-02-23 atas nama nasabah SAROKHA tanggal 07 Februari 2023 sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) atas nama Account Officer DEVI JOHARIA;
- 11) 1 (satu) bundel Surat Formulir Permohonan, Persetujuan, Perjanjian dan Pencairan (FP4) tahap kedua dan selanjutnya pada Kantor PNM Mekaar Syariah Unit Utan Sumbawa Nomor Urut 04741-07-23 atas nama nasabah SAPIAH tanggal 18 Juli 2023 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) atas nama Account Officer DEVI JOHARIA;
- 12) 1 (satu) bundel Surat Formulir Permohonan, Persetujuan, Perjanjian dan Pencairan (FP4) tahap kedua dan selanjutnya pada Kantor PNM Mekaar Syariah Unit Utan Sumbawa Nomor Urut 02907-02-23 atas nama nasabah SULASTRI tanggal 28 Februari 2023 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) atas nama Account Officer DARA FAJARINI;
- 13) 1 (satu) bundel Surat Formulir Permohonan, Persetujuan, Perjanjian dan Pencairan (FP4) tahap kedua dan selanjutnya pada Kantor PNM Mekaar Syariah Unit Utan Sumbawa Nomor Urut 04106-03-23 atas

Hal. 11 dari 28 Hal. Putusan Nomor 52/PID/2026/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama nasabah NURMALA SARI tanggal 27 Maret 2023 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) atas nama Account Officer DARA FAJARINI;

14) 1 (satu) bundel Surat Formulir Permohonan, Persetujuan, Perjanjian dan Pencairan (FP4) tahap kedua dan selanjutnya pada Kantor PNM Mekaar Syariah Unit Utan Sumbawa Nomor Urut 04744-01-23 atas nama nasabah ITA PURNAMASARI tanggal 27 Januari 2023 sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) atas nama Account Officer DEWI RATNASARI;

15) 1 (satu) bundel Surat Formulir Permohonan, Persetujuan, Perjanjian dan Pencairan (FP4) tahap kedua dan selanjutnya pada Kantor PNM Mekaar Syariah Unit Utan Sumbawa Nomor Urut 04744-01-23 atas nama nasabah JARIAH tanggal 14 Januari 2023 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) atas nama Account Officer DEWI RATNASARI;

16) 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A13 warna hitam (HP operasional Kantor PNM Mekaar Syariah Unit Utan Sumbawa) dengan Nomor IMEI 1 350637543890375 dan IMEI 2 354967293890374;

17) 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A13 warna hitam (HP operasional Kantor PNM Mekaar Syariah Unit Utan Sumbawa) dengan Nomor IMEI 1 350637543905496 dan IMEI 2 354967293905495;

18) 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A13 warna hitam (HP operasional Kantor PNM Mekaar Syariah Unit Utan Sumbawa) dengan Nomor IMEI 1 350637543908946 dan IMEI 2 354967293908945;

19) 1 (atu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A13 warna hitam (HP operasional Kantor PNM Mekaar Syariah Unit Utan Sumbawa) dengan Nomor IMEI 1 350637543907419 dan IMEI 2 354967293907418;

20) 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A13 warna hitam

Hal. 12 dari 28 Hal. Putusan Nomor 52/PID/2026/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(HP operasional Kantor PNM Mekaar Syariah Unit Utan Sumbawa)
dengan Nomor IMEI 1 350637543909688 dan IMEI 2
354967293909687;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum;

6. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Pernyataan Banding Perkara Nomor 311/Pid.B/2025/PN Sbw Akta Banding Nomor 5/Akta.Ban/2026/ PN Sbw yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 Januari 2026, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 311/Pid.B/2025/PN Sbw tanggal 26 Januari 2026;

Membaca Relaas Pemberitahuan (Surat Tercatat) Nomor 5/Akta.Banding/2026/PN Sbw Jo. Nomor 311/Pid.B/2025/PN Sbw yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 Januari 2026 Penuntut Umum mengajukan permohonan banding atas Putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 311/Pid.B/2025/PN Sbw tanggal 26 Januari 2026 dan permohonan atau permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah dikirimkan pada tanggal 02 Februari 2026 melalui surat tercatat kepada Para Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 04 Februari 2026, yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, tanggal 04 Februari 2026 dan telah dikirimkan atau diberitahukan salinannya pada tanggal 05 Februari 2026 melalui surat tercatat kepada Para Terdakwa;

Membaca Relaas Pemberitahuan (Surat Tercatat) Nomor 5/Akta.Banding/2026/ PN Sbw Jo. Nomor 311/Pid.B/2025/PN Sbw untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang dikirimkan atau diberitahukan pada tanggal 02 Februari 2026 melalui surat tercatat kepada Penuntut Umum dan Relaas Pemberitahuan (Surat Tercatat) Nomor 5/Akta.Banding/2026/ PN Sbw Jo.

Hal. 13 dari 28 Hal. Putusan Nomor 52/PID/2026/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 311/Pid.B/2025/PN Sbw untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang dikirimkan atau diberitahukan pada tanggal 02 Februari 2026 melalui surat tercatat kepada Para Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 04 Februari 2026, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa mengenai pidana penjara kurang sesuai dengan tujuan pemidanaan untuk memberikan efek jera serta pembinaan terhadap pelaku tindak pidana untuk tidak mengulangi perbuatannya serta pihak lain untuk tidak melakukan perbuatan serupa. Sehingga pemidanaan yang terlalu ringan yang diberikan oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Sumbawa bagi Para Terdakwa dikhawatirkan tidak akan memberikan efek jera dan justru mendorong munculnya tindak pidana sejenis yang dilakukan oleh pihak lain khususnya dilingkup PNM yang ada di NTB.
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa lebih mempertimbangkan pada dakwaan alternatif kedua sebagaimana Pasal 263 Ayat (1) KUHP juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP yang mana jika dibandingkan dengan perbuatan pidana serupa yang diatur dalam ketentuan Pasal 391 Ayat (1) juncto Pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut masih memiliki muatan unsur pokok yang sama, Majelis Hakim menilai bahwa ternyata ketentuan Pasal 391 Ayat (1) juncto Pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, hal ini bertentangan dengan pertimbangan Majelis Hakim sebelumnya yaitu "namun apabila setelah perbuatan terjadi terdapat perubahan peraturan perundang-undangan, maka ketentuan yang diberlakukan adalah peraturan perundang-undangan yang baru, dan hal ini Majelis Hakim tidak

Hal. 14 dari 28 Hal. Putusan Nomor 52/PID/2026/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan dengan ketentuan Perundang undangan yang baru.

Bahwa Penuntut Umum menuntut Para Terdakwa dituntut bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kesatu melanggar pasal 63 Ayat (1) huruf a UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Didalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa berpendapat tuntutan Penuntut Umum tersebut melebihi ancaman maksimum dari Pasal 391 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu pidana penjara maksimal 6 (enam) tahun atau denda kategori VI atau sama dengan maksimum denda Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dengan pidana pengganti penjara 290 (dua ratus sembilan puluh) hari yang seolah olah bahwa dakwaan alternatif Kesatu yaitu UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah tidak berlaku lagi. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa tidak mempertimbangkan peraturan perundang undangan yang baru dimana Pasal 63 Ayat (1) huruf a UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Jo Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHP masih terakomodir dan masih diatur sebagaimana penyesuaian yuridis didalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana Lampiran I Nomor 141 Pasal 63 Ayat (1) sehingga masih kompeten dengan Dakwaan Kesatu sebagaimana yang dibuktikan dan dituntut dalam surat tuntutan, dan PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Syariah Unit Utan merupakan Unit Usaha Syariah sesuai dengan undang-undang mengenai perbankan syariah sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan RI Nomor 26 Tahun 2022 dan Peraturan OJK Nomor : 16/POJK.05/2019, Oleh karena PT PNM Mekar bergerak disektor jasa keuangan dan menjadi anak usaha PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) dalam holding BUMN ultra mikro sehingga tidak langsung mengikuti standar dan pengawasan yang berlaku di sektor perbankan. Bahwa dengan demikian unsur dalam Pasal 63 Ayat (1) huruf a UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah sudah tepat diterapkan dalam perbuatan para Terdakwa yang menyebabkan kerugian pada PT. PNM Syariah unit

Hal. 15 dari 28 Hal. Putusan Nomor 52/PID/2026/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

utan;

- Bahwa penjatuan hukuman yang telah dijatuhkan kepada Para Terdakwa belum memadai dan belum mencerminkan rasa keadilan, dilihat dari segi edukatif, preventif, korektif maupun represif, penjatuan pidana penjara masing masing selama 1 (satu) tahun tersebut tidak sebanding dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa serta tidak selaras dengan tekad bersama bangsa Indonesia dalam memerangi tindak pidana ekonomi dalam hal ini sektor keuangan, yang sekarang Pemerintah sedang giat giatnya memperkuat sektor perkenomian masyarakat dan gencar-gencarnya melakukan upaya pemberantasan tindak pidana ekonomi. tindak pidana ekonomi khususnya dalam sektor jasa keuangan yang begitu merugikan dan bahkan menyengsarakan rakyat serta merugikan perekonomian negara, Perkembangan dalam pemberantasan tindak pidana ekonomi dalam sektor jasa keuangan menunjukkan bahwa tindak pidana tindak pidana ekonomi dalam sektor jasa keuangan tidak lagi sekedar dipandang sebagai kejahatan luar biasa semata tetapi telah berkembang menjadi suatu kejahatan terhadap kemanusiaan yang berdampak kepada perekonomian negara;
- Putusan Majelis Hakim yang memutus pidana penjara masing masing selama 1 (satu) Tahun terhadap diri Para Terdakwa masih belum mencerminkan rasa keadilan dalam kehidupan masyarakat.

Oleh karena itu atas alasan keberatan Penuntut Umum sebagaimana tersebut di atas, maka mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menerima permohonan banding ini dan memutuskan sebagai berikut:

Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum :

1. Menyatakan Terdakwa I. DEWI RATNASARI, Terdakwa II. DEVI JOHARIA dan Terdakwa III. DARA FAJARINI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta "Anggota dewan komisaris, direksi atau pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah (UUS) yang melakukan, turut serta melakukan atau menyuruh melakukan dengan sengaja

Hal. 16 dari 28 Hal. Putusan Nomor 52/PID/2026/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, dokumen atau laporan kegiatan usaha, dan/atau laporan transaksi atau rekening suatu Bank Syariah atau Unit Usaha Syariah (UUS)", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kesatu melanggar pasal 63 Ayat (1) huruf a UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa I. DEWI RATNASARI, Terdakwa II. DEVI JOHARIA dan Terdakwa III. DARA FAJARINI dengan pidana penjara masing masing selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama para terdakwa dalam masa penangkapan dan penahanan dan denda sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- a) Copy Surat Perpanjangan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu No: PPKWT4728/MMI- LPO/XII/2022, tanggal 31 Desember 2022 atas nama DEWI RATNASARI.
- b) Copy Surat Perpanjangan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu No: PPKWT2119/MMI- LPO/IV/2022, tanggal 01 Juli 2022 atas nama DEVI JOHARIA.
- c) Copy Surat Perpanjangan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu No: PPKWT28305/MMI- LPO/X/2022, tanggal 01 Oktober 2022 atas nama DARA FAJARINI
- d) Bundel Laporan Hasil Investigasi Unit Mekaar Utan, Area Sumbawa 2 Regional Mataram Nomor LHI: 0297/PNM-SPI/I/2024 tanggal 13 Januari 2024.
- e) Copy 5 (lima) bundel Surat Formulir Permohonan, Persetujuan, Perjanjian dan Pencairan (FP4) yang didalamnya terdiri dari kolom data nasabah, tingkat pendapatan usaha, permohonan pembiayaan, persetujuan pembiayaan, Akad Wakalah, Akad Murabahan, Akad Wadiah, pencairan Pembiayaan, copy KTP dan KK pemohon (dibuat oleh petugas Account Officer SETIAWATI menggunakan akun milik

Hal. 17 dari 28 Hal. Putusan Nomor 52/PID/2026/PT MTR



PANDIRAADE SAPUTRA).

- f) Copy 93 (Sembilan puluh tiga) bundel Surat Formulir Permohonan, Persetujuan, Perjanjian dan Pencairan (FP4) yang didalamnya terdiri dari kolom data nasabah, tingkat pendapatan usaha, permohonan pembiayaan, persetujuan pembiayaan, Akad Wakalah, Akad Murabahan, Akad Wadiah, pencairan Pembiayaan, copy KTP dan KK pemohon (dibuat oleh petugas Account Officer WAHYU LIA NINGSIH menggunakan akun milik WAHYU LIA NINGSIH).
- g) Copy 22 (dua puluh dua) bundel Surat Formulir Permohonan, Persetujuan, Perjanjian dan Pencairan (FP4) yang didalamnya terdiri dari kolom data nasabah, tingkat pendapatan usaha, permohonan pembiayaan, persetujuan pembiayaan, Akad Wakalah, Akad Murabahan, Akad Wadiah, pencairan Pembiayaan, copy KTP dan KK pemohon (dibuat oleh petugas Account Officer DEVI JOHARIA menggunakan akun milik DEVI JOHARIA).
- h) Copy 19 (Sembilan belas) bundel Surat Formulir Permohonan, Persetujuan, Perjanjian dan Pencairan (FP4) yang didalamnya terdiri dari kolom data nasabah, tingkat pendapatan usaha, permohonan pembiayaan, persetujuan pembiayaan, Akad Wakalah, Akad Murabahan, Akad Wadiah, pencairan 5 Pembiayaan, copy KTP dan KK pemohon (dibuat oleh petugas Account Officer DARA FAJARINI menggunakan akun milik DARA FAJARINI).
- i) Copy 42 (empat puluh dua) bundel Surat Formulir Permohonan, Persetujuan, Perjanjian dan Pencairan (FP4) yang didalamnya terdiri dari kolom data nasabah, tingkat pendapatan usaha, permohonan pembiayaan, persetujuan pembiayaan, Akad Wakalah, Akad Murabahan, Akad Wadiah, pencairan Pembiayaan, copy KTP dan KK pemohon (dibuat oleh petugas Account Officer DEWI RATNASARI menggunakan akun milik DEWI RATNASARI).
- j) Bundel Surat Formulir Permohonan, Persetujuan, Perjanjian dan Pencairan (FP4) tahap kedua dan selanjutnya pada Kantor Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Syariah pada unit Utan

Hal. 18 dari 28 Hal. Putusan Nomor 52/PID/2026/PT MTR



Sumbawa dengan nomor urut 02907-02-23 atas nama nasabah SAROKHA tanggal 07 Februari 2023 sebesar Rp. 7.000.000,-(tujuh juta rupiah) atas nama Account Officer DEVI JOHARIA.

- k) Bundel Surat Formulir Permohonan, Persetujuan, Perjanjian dan Pencairan (FP4) tahap kedua dan selanjutnya pada Kantor Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Syariah pada unit Utan Sumbawa dengan nomor urut 04741-07-23 atas nama nasabah SAPIAH tanggal 18 Juli 2023 sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) atas nama Account Officer DEVI JOHARIA.
- l) Bundel Surat Formulir Permohonan, Persetujuan, Perjanjian dan Pencairan (FP4) tahap kedua dan selanjutnya pada Kantor Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Syariah pada unit Utan Sumbawa dengan nomor urut 02907-02-23 atas nama nasabah SULASTRI tanggal 28 Februari 2023 sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) atas nama Account Officer DARA FAJARINI.
- m) Bundel Surat Formulir Permohonan, Persetujuan, Perjanjian dan Pencairan (FP4) tahap kedua dan selanjutnya pada Kantor Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Syariah pada unit Utan Sumbawa dengan nomor urut 04106-03-23 atas nama nasabah NURMALA SARI tanggal 27 Maret 2023 sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) atas nama Account Officer DARA FAJARINI.
- n) Bundel Surat Formulir Permohonan, Persetujuan, Perjanjian dan Pencairan (FP4) tahap kedua dan selanjutnya pada Kantor Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Syariah pada unit Utan Sumbawa dengan nomor urut 04744-01-23 atas nama nasabah ITA PURNAMASARI tanggal 27 Januari 2023 sebesar Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) atas nama Account Officer DEWI RATNASARI.
- o) Bundel Surat Formulir Permohonan, Persetujuan, Perjanjian dan Pencairan (FP4) tahap kedua dan selanjutnya pada Kantor Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Syariah pada unit Utan Sumbawa dengan nomor urut 04744-01-23 atas nama nasabah JARIAH tanggal 14 Januari 2023 sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta

Hal. 19 dari 28 Hal. Putusan Nomor 52/PID/2026/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) atas nama Account Officer DEWI RATNASARI.

- p) 1 (satu) unit Hanphone merk Samsung Galaxy A13, warna hitam (HP operational Kantor Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Syariah pada unit Utan Sumbawa) Nomor Imei 1: 350637543890375, Imei 2: 354967293890374.
- q) 1 (satu) unit Hanphone merk Samsung Galaxy A13, warna hitam (HP operational Kantor Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Syariah pada unit Utan Sumbawa) Nomor Imei 1: 350637543905496, Imei 2: 354967293905495.
- r) 1 (satu) unit Hanphone merk Samsung Galaxy A13, warna hitam (HP operational Kantor Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Syariah pada unit Utan Sumbawa) Nomor Imei 1: 350637543908946, Imei 2: 354967293908945.
- s) 1 (satu) unit Hanphone merk Samsung Galaxy A13, warna hitam (HP operational Kantor Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Syariah pada unit Utan Sumbawa) Nomor Imei 1: 350637543907419, Imei 2: 354967293907418.
- t) 1 (satu) unit Hanphone merk Samsung Galaxy A13, warna hitam (HP operational Kantor Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Syariah pada unit Utan Sumbawa) Nomor Imei 1: 350637543909688, Imei 2: 354967293909687.

Dipergunakan dalam perkara Leni Dia Lestari

- 4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah).

Sesuai dengan apa yang Kami mintakan dalam Tuntutan Pidana yang Kami ajukan dalam sidang pada hari Kamis tanggal 18 Desember 2025;

Menimbang bahwa atas memori banding yang diajukan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa maupun Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 311/Pid.B/2025/PN Sbw

Hal. 20 dari 28 Hal. Putusan Nomor 52/PID/2026/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 Januari 2026, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa perbuatan Para Terdakwa dilakukan sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana diberlakukan, maka sesuai dengan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana masing-masing pada tanggal 2 Januari 2026, maka untuk menerapkan atau memberlakukan ketentuan pasal yang terbukti dilakukan oleh Para Terdakwa haruslah didasarkan pada ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang disebutkan bahwa Dalam hal terdapat perubahan peraturan perundang-undangan sesudah perbuatan terjadi, diberlakukan peraturan perundang-undangan yang baru, kecuali ketentuan peraturan perundang-undangan yang lama menguntungkan bagi pelaku dan pembantu Tindak Pidana;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca secara seksama putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 311/Pid.B/2025/PN Sbw tanggal 26 Januari 2026 bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berpendapat bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dalam hal ini Majelis Hakim berkeyakinan perbuatan pidana Para Terdakwa memiliki corak yang sesuai dengan dakwaan alternatif kedua yaitu Pasal 263 Ayat (1) KUHP juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP yang mana jika dibandingkan dengan perbuatan pidana serupa yang diatur dalam ketentuan Pasal 391 Ayat (1) juncto Pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut masih memiliki muatan unsur pokok yang sama, Majelis Hakim menilai bahwa ternyata ketentuan Pasal 391 Ayat (1) juncto Pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana lebih menguntungkan Para Terdakwa. Dalam

Hal. 21 dari 28 Hal. Putusan Nomor 52/PID/2026/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan perkara a quo Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberi pertimbangan hukum yang cukup terhadap semua hal dan keadaan yang berdasarkan alat bukti maupun barang bukti serta sesuai fakta hukum sebagaimana termuat pada halaman 55 (lima puluh lima) sampai dengan halaman 57 (lima puluh tujuh) dalam putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 311/Pid.B/2025/PN Sbw tanggal 26 Januari 2026, Majelis Hakim Tingkat Pertama sepakat berpendapat yang pada pokoknya bahwa pembuktian terhadap peristiwa pidana atau perbuatan yang telah didakwakan kepada Para Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari Pasal 391 Ayat (1) juncto Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana turut serta melakukan pemalsuan surat dan Majelis Hakim Tingkat Pertama berpendapat bahwa dengan terpenuhinya kesengajaan dan kemampuan Para Terdakwa bertanggungjawab dan ketiadaan hapusnya pertanggungjawaban pidana baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut berdasarkan alasan yang telah tepat dan benar, dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan mengambil alih semua pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan perkara aquo mengenai pertimbangan terbuktinya tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua yang dalam hal ini diterapkan Pasal 391 Ayat (1) juncto Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan pertimbangan mengenai pertanggungjawaban pidana serta kesalahan Para Terdakwa sehingga dijadikan pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang bahwa mengenai alasan banding dalam memori banding yang diajukan Penuntut Umum sebagaimana tersebut diatas yang secara substantif pada pokoknya bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri

Hal. 22 dari 28 Hal. Putusan Nomor 52/PID/2026/PT MTR



Sumbawa mengenai pidana penjara kurang sesuai dengan tujuan pemidanaan untuk memberikan efek jera serta pembinaan terhadap pelaku tindak pidana untuk tidak mengulangi perbuatannya serta pihak lain untuk tidak melakukan perbuatan serupa. Penjatuhan hukuman yang telah dijatuhkan kepada Para Terdakwa belum memadai dan belum mencerminkan rasa keadilan, dilihat dari segi edukatif, preventif, korektif maupun represif, penjatuhan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun tersebut tidak sebanding dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa. Serta putusan Majelis Hakim yang memutus pidana penjara masing masing selama 1 (satu) Tahun terhadap diri Para Terdakwa masih belum mencerminkan rasa keadilan dalam kehidupan masyarakat, oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berpedoman kepada isi Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang dalam Pasal 8 ayat (2) disebutkan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa, dan mengenai penjatuhan pidana atas diri Para Terdakwa adalah tidak semata-mata sebagai implementasi dari bunyi redaksi kontekstual dari pasal undang-undang yang terbukti dilanggar oleh Para Terdakwa, akan tetapi penjatuhan pidana itu sendiri juga memperhatikan aspek lainnya yaitu aspek keadilan dan efektifitas pemidanaan terhadap diri Para Terdakwa, serta diharapkan dapat menjadi koreksi pembelajaran berharga untuk membuat Terdakwa agar intropeksi diri dan menyadari kesalahan yang pernah dilakukannya dan juga menjadi pencegahan kepada warga masyarakat agar dapat memahami bahwa melakukan perbuatan seperti tindakan atau perbuatan yang dinyatakan terbukti dilakukan Para Terdakwa adalah diancam pidana sehingga tidak melakukan perbuatan seperti tindakan yang terbukti dilakukan oleh Para Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka dengan mempertimbangkan fakta hukum dan perbuatan Para Terdakwa yang dinyatakan telah terbukti sebagaimana dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan perkara a quo serta sesuai dengan

Hal. 23 dari 28 Hal. Putusan Nomor 52/PID/2026/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan pemidanaan dan memperhatikan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan perkara a quo, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara a quo telah memenuhi rasa keadilan dan telah patut atau sesuai dengan perbuatan maupun kesalahan Para Terdakwa serta diharapkan dapat memberikan efek edukatif, preventif, korektif, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai penjatuhan pidana terhadap Para Terdakwa maupun lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut serta dapat dikuatkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan alasan-alasan banding dalam memori banding yang diajukan Penuntut Umum sebagaimana tersebut diatas dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan-alasan banding dalam memori banding yang diajukan Penuntut Umum tersebut tidak cukup beralasan dan patut dinyatakan ditolak dan mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan perkara a quo dapat dikuatkan;

Menimbang bahwa mengenai alasan banding dalam memori banding yang diajukan Penuntut Umum sebagaimana tersebut diatas yang secara substantif pada pokoknya bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa lebih mempertimbangkan pada dakwaan alternatif kedua sebagaimana Pasal 263 Ayat (1) KUHP juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP yang mana jika dibandingkan dengan perbuatan pidana serupa yang diatur dalam ketentuan Pasal 391 Ayat (1) juncto Pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut masih memiliki muatan unsur pokok yang sama, Majelis Hakim menilai bahwa ternyata ketentuan Pasal 391 Ayat (1) juncto Pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, hal ini

Hal. 24 dari 28 Hal. Putusan Nomor 52/PID/2026/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertentangan dengan pertimbangan Majelis Hakim sebelumnya yaitu “namun apabila setelah perbuatan terjadi terdapat perubahan peraturan perundang-undangan, maka ketentuan yang diberlakukan adalah peraturan perundang-undangan yang baru, dan hal ini Majelis Hakim tidak mempertimbangkan dengan ketentuan Perundang undangan yang baru, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi bahwa setelah mempelajari putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara aquo bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 3 Ayat (1) juncto Pasal 618 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan fakta hukum yang terungkap di persidangan dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Pertama berkeyakinan perbuatan pidana Para Terdakwa memiliki corak yang sesuai dengan dakwaan alternatif kedua yaitu Pasal 263 Ayat (1) KUHP juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP yang mana jika dibandingkan dengan perbuatan pidana serupa yang diatur dalam ketentuan Pasal 391 Ayat (1) juncto Pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut masih memiliki muatan unsur pokok yang sama. Majelis Hakim Tingkat Pertama memilih mempertimbangkan unsur Pasal 391 Ayat (1) juncto Pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan peraturan perundang-undangan yang baru, yang dalam hal ini Pasal 391 Ayat (1) juncto Pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka alasan banding dalam memori banding yang diajukan Penuntut Umum tersebut tidak cukup beralasan dan patut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa mengenai alasan banding dalam memori banding yang diajukan Penuntut Umum sebagaimana tersebut diatas yang secara substantif pada pokoknya bahwa Penuntut Umum menuntut Para Terdakwa dituntut bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kesatu melanggar pasal 63 Ayat (1) huruf a UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa tidak mempertimbangkan

Hal. 25 dari 28 Hal. Putusan Nomor 52/PID/2026/PT MTR



peraturan perundang undangan yang baru dimana Pasal 63 Ayat (1) huruf a UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP masih terakomodir dan masih diatur sebagaimana penyesuaian yuridis didalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana Lampiran I Nomor 141 Pasal 63 Ayat (1) sehingga masih kompeten dengan Dakwaan Kesatu sebagaimana yang dibuktikan dan dituntut dalam surat tuntutan, oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara aquo bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan mengenai tuntutan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut Para Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kesatu melanggar Pasal 63 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah tepat dan benar, dan dalam perkara ini dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, dimana apabila salah satu dakwaan telah terbukti, maka terhadap dakwaan selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan atau dibuktikan lebih lanjut, dan setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari secara seksama putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 311/Pid.B/2025/PN Sbw tanggal 26 Januari 2026 ternyata Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan perkara a quo telah memberi pertimbangan hukum yang cukup terhadap semua hal dan keadaan berdasarkan alat bukti maupun barang bukti serta sesuai fakta hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sepakat berpendapat yang pada pokoknya bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 391 Ayat (1) juncto Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana turut serta melakukan pemalsuan surat, dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan

Hal. 26 dari 28 Hal. Putusan Nomor 52/PID/2026/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan pembuktian oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai terbuktinya atau telah memenuhi semua unsur dari Pasal 391 Ayat (1) juncto Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dipertimbangkan diatas, oleh karena itu alasan banding dalam memori banding yang diajukan Penuntut Umum tersebut tidak beralasan dan patut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai penetapan status barang bukti dalam putusannya yang telah dipertimbangkan berdasarkan alasan yang tepat dan benar, oleh karena itu diambil alih menjadi pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus status barang bukti perkara a quo ditingkat banding;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 311/Pid.B/2025/PN Sbw tanggal 26 Januari 2026 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa lamanya Para Terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 391 Ayat (1) juncto Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 27 dari 28 Hal. Putusan Nomor 52/PID/2026/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 311/Pid.B/2025/PN Sbw tanggal 26 Januari 2026, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat, pada hari Senin, tanggal 9 Maret 2026, oleh Sigit Pangudianto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Gede Ariawan, S.H., M.H. dan Abdul Kohar, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 16 Maret 2026 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Zohdin, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA,
TTD.

KETUA MAJELIS,
TTD.

GEDE ARIAWAN, S.H., M.H.
TTD.

SIGIT PANGUDIANTO, S.H., M.H.

ABDUL KOHAR, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,
TTD.
ZOHDIN, S.H.

Hal. 28 dari 28 Hal. Putusan Nomor 52/PID/2026/PT MTR